



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Resolución

Número: RESOL-2022-327-APN-SCI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 30 de Marzo de 2022

Referencia: EX-2020-58337354- -APN-DGD#MDP - Conc. 863

VISTO el Expediente N° EX-2020-58337354- -APN-DGD#MDP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la Resolución N° 9 de fecha 8 de febrero de 2013 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, estableció que la operación por medio de la cual la firma ACE MERGER INC. se fusionó con la firma ALBERTO-CULVER COMPANY, adquiriendo de esta manera las firmas UNILEVER N.V. y UNILEVER PLC el control indirecto de esta última compañía, se debe subordinar al cumplimiento irrevocable del compromiso de desinversión presentado por las firmas CONOPCO INC, ACE MERGER INC y UNILEVER DE ARGENTINA S.A.

Que mediante la Resolución N° 42 de fecha 22 de marzo de 2016 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, se tuvo por aprobado el compromiso de desinversión mencionado y el Contrato de Compraventa de fecha 11 de septiembre de 2015, suscripto entre la firma SANTIAGO SAENZ S.A. y el señor Don Ariel Fabián SAENZ como los compradores y las firmas ARGENTINA INVESTMENTS B.V., MIXHOLD B.V., ALBERTO CULVER INTERNATIONAL INC y ALBERTO SHARE HOLDINGS LLC como las vendedoras, en concordancia con lo establecido en el Artículo 6° del Anexo I de la Resolución N° 9/13 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR.

Que en fecha 10 de octubre de 2019, se presentó el señor Don Ariel Fabián SÁENZ (C.U.I.T. N° 20-20125197-5), por su propio derecho y en su carácter de Presidente de la firma LA FÁRMACO ARGENTINA

INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, a fin de requerir una consulta respecto de la obligación de notificar una operación de compraventa de acciones, en el marco de la concentración económica en cuestión, en vistas al compromiso asumido por los compradores, dispuesto en el Artículo 12 del Compromiso de Desinversión.

Que la operación sujeta a consulta consiste, en una propuesta elaborada el día 4 de junio de 2019, de parte de la firma MATRIPLAST SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA, DE MANDATOS Y SERVICIOS a la firma SANTIAGO SÁENZ S.A. para adquirir acciones de la firma LA FÁRMACO ARGENTINA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, por suscripción de acciones en oportunidad del aumento del capital social, mediante un aporte de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MIL (USD 500.000) en efectivo.

Que según lo establecido en el Artículo 12 del Compromiso de Desinversión, suscripto con la firma UNILEVER DE ARGENTINA S.A., entre otros, los accionistas de la firma LA FÁRMACO ARGENTINA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, entendieron que se establecieron obligaciones para los hoy accionistas en caso de venta o cambios de control en la firma.

Que el Artículo 12 del Compromiso de Desinversión establece que: “ARTÍCULO XII: COMPROMISOS DE LOS COMPRADORES. Sección 12.01 Compromiso de los Compradores posterior a la Compraventa. En virtud de los requerimientos existentes de la CNDC, en caso que se cumpla la Condición suspensiva, los Compradores se comprometen a cumplir con lo indicado en el Compromiso de Desinversión, en especial, a no vender su participación en la Compañía, ni a efectuar cambios de control ni directa ni indirectamente en la Compañía, dentro del período de 5 (cinco) años contados desde la Fecha de Cierre, sin la previa autorización de la Secretaría de Comercio Interior o el organismo que en el futuro la reemplace en sus funciones, en un todo de acuerdo con el Compromiso de Desinversión (el “Compromiso CNDC de los Compradores”).”

Que el presentante entiende que el aumento de capital, en este caso, no es considerado venta o cambio de control alguno según las previsiones de la Ley N° 27.442, sino la posibilidad de financiamiento, fondeo y posibilidad de cumplir con los compromisos comerciales y poder finalmente producir; y que el aportante o el suscriptor de acciones no es una firma dominante o del sector de competencia, competidora o que puedan generar concentración, absorción, control o algún tipo de acción contraria a lo establecido en la mencionada ley.

Que con fecha 28 de noviembre de 2019 y en fechas 2 y 5 de diciembre de 2019, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se presentó en el domicilio constituido por el presentante para notificar la Providencia PV-2019-102838514-APN-CNDC#MPYT, a través de la cual se le realizaron distintos requerimientos tanto formales como de contenido, con el fin de recabar toda la información necesaria que sirva de sustento para poder emitir el Dictamen Técnico correspondiente.

Que con fecha 28 de febrero de 2020, se hizo presente en la sede de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, el Señor Marcelo Ariel GIROLA MARTINI (C.U.I.T. N° 23-23753227-9) quien dijo ser escribano y autorizado según acta de asamblea de fecha 4 de junio de 2019 de la firma LA FÁRMACO ARGENTINA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA que acompañó, y estableció que la citada firma, mantiene la composición accionaria denunciada en el expediente principal, que a la brevedad presentarían la propuesta de la firma MATRIPLAST SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA, DE MANDATOS Y SERVICIOS, que presentarían el último ejercicio económico cerrado el día 30 de septiembre de 2019 y que los antecedentes estatutarios obran en el expediente principal, ya que no han cambiado y manifestando además que acercarán la documental faltante a la brevedad.

Que la presentación de fecha 28 de febrero de 2020, fue recibida mediante la Providencia PV-2020-14317874-APN-CNDC#MDP en la cual se otorgó una prórroga de DIEZ (10) días para que presenten toda la documentación solicitada oportunamente, haciéndoles saber a las partes que, sin perjuicio de lo dispuesto por la Resolución N° 40 de fecha 22 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA se producirá la caducidad del procedimiento cuando los notificantes no realicen actos idóneos para impulsarlo en el término de TREINTA (30) días.

Que la providencia citada en el considerando inmediato anterior, fue debidamente notificada en fecha 13 de marzo de 2020.

Que el día 16 de noviembre de 2020, se reiteró nuevamente la solicitud de información en el domicilio constituido de la firma en cuestión.

Que en fecha 1 de diciembre de 2020, se presentó el señor Dr. Eugenio ARTESE en representación del señor Don Ariel Fabián SÁENZ y afirmó que recibieron un reiteratorio incompleto ya que no se había adjuntado la providencia que se reiteraba.

Que el día 9 de diciembre de 2020 se realizó una notificación en el domicilio constituido de la empresa, a los fines de hacerle saber que la providencia que se encuentra obrante en las actuaciones del expediente de la referencia como PV-2020-77695307-APN-DNCE#CNDC, cursada el día 16 de noviembre de 2020 hacía referencia a la providencia PV-2019-102838514-APN-CNDC#MPYT de fecha 19 de noviembre de 2019, notificada el día 28 de noviembre de 2019, la cual ya fue parcialmente contestada el día 28 de febrero de 2020 por el señor Marcelo Ariel GIROLA MARTINI, a quien se le concedió una prórroga de DIEZ (10) días para presentar la totalidad de lo requerido.

Que con fecha 17 de diciembre de 2020, el señor Dr. Eugenio ARTESE se dirigió a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, mediante correo electrónico y afirmó que no habían recibido novedades en relación al asunto en cuestión, y que quedaban a la espera de una respuesta urgente a los fines de acompañar la documentación solicitada.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA contestó mediante correo electrónico que la providencia dictada fue notificada en el domicilio constituido con fecha 9 de diciembre de 2020.

Que, en virtud de lo expuesto, los actuales accionistas de la firma LA FÁRMACO ARGENTINA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, entendieron que debían consultar por la propuesta elaborada el día 4 de junio de 2019, de parte de la firma MATRIPLAST SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA, DE MANDATOS Y SERVICIOS a la firma SANTIAGO SÁENZ S.A. para adquirir acciones de la firma LA FÁRMACO ARGENTINA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA por suscripción de acciones, en los términos mencionados con anterioridad, ya que ello podría significar un cambio de control en la firma.

Que la propuesta de la firma MATRIPLAST SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA, DE MANDATOS Y SERVICIOS para adquirir acciones de la firma LA FÁRMACO ARGENTINA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, podría entenderse como un posible cambio de control, por lo que se realizó un pedido de información que fue parcialmente contestado, solicitando el presentante una prórroga que le fue otorgada.

Que luego de varias presentaciones incompletas desde el mes de noviembre de 2019, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no cuenta con la información necesaria para dictaminar como corresponde sobre la operación en cuestión.

Que, asimismo, se destaca que se encuentra ampliamente vencido el plazo para que ambos presentantes entreguen la documentación faltante para hacer el análisis correspondiente de la operación, siendo que la información y documentación presentada resulta muy escasa.

Que, pese a los requerimientos efectuados por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, el consultante no suministró la información ni documentación requerida en tiempo y forma, ni brindó las razones debidamente fundadas para no hacerlo.

Que, se desprende también que, desde las notificaciones de los requerimientos efectuados, transcurrió holgadamente el tiempo dispuesto por el apartado VI de la Resolución N° 40/01 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR, la cual refiere a la demora en la presentación de la información, estableciendo que se producirá la caducidad del procedimiento cuando los notificantes no realicen actos idóneos para impulsarlo en el término de TREINTA (30) días.

Que, en razón de lo expuesto, resulta conveniente iniciar una Diligencia Preliminar, a los fines de determinar si la operación objeto de la presente consulta encuadra en los términos de la Ley N° 27.442 y, si se encuentra sujeta a la obligación de notificación dispuesta por el Artículo 9° de la mencionada ley.

Que en fecha 30 de septiembre de 2021 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el dictamen correspondiente a la referencia “Conc. 863” y obrante en las actuaciones del expediente citado en el Visto como IF-2021-93034072-APN-CNDC#MDP, en el cual recomendó a la señora Secretaria de Comercio Interior disponer la caducidad de la presentación originada en el marco del expediente de la referencia, caratulado “CONOPCO INC., ACE MERGER Y OTRO S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”, en virtud de lo dispuesto por el apartado VI de la Resolución N° 40/01 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR, y disponer la apertura de una Diligencia Preliminar, a los fines de determinar si la operación objeto de la presente consulta encuadra en los términos de la Ley N° 27.442 y, si se encuentra sujeta a la obligación de notificación dispuesta por el Artículo 9° de la mencionada ley.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones de la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dispóngase la caducidad del procedimiento de opinión consultiva originado en el marco del Expediente N° EX-2020-58337354- -APN-DGD#MDP, caratulado “CONOPCO INC., ACE MERGER Y OTRO S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”, en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 2º.- Dispóngase la apertura de una Diligencia Preliminar, a los fines de determinar si la operación objeto de la consulta de fecha 10 de octubre de 2019 realizada por el señor Don Ariel Fabián SÁENZ (C.U.I.T. N° 20-20125197-5), por su propio derecho y en su carácter de Presidente de la firma LA FÁRMACO ARGENTINA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, encuadra en los términos de la Ley N° 27.442 y, si se encuentra sujeta a la obligación de notificación dispuesta por el Artículo 9º de la mencionada ley.

ARTÍCULO 3º.- Considérase al Dictamen de fecha 30 de septiembre de 2021, correspondiente a la “Conc. 863” emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, que identificado como IF-2021-93034072-APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente resolución.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by FELETTI Roberto José
Date: 2022.03.30 14:04:26 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto José FELETTI
Secretario
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Desarrollo Productivo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2021-93034072-APN-CNDC#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 30 de Septiembre de 2021

Referencia: CONC 863 - Dictamen - Caducidad y apertura de Diligencia Preliminar

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo expediente EX-2020-58337354- -APN-DGD#MDP del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, caratulado **“CONOPCO INC., ACE MERGER Y OTRO S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”**.

I. SUJETOS INTERVINIENTES EN LA TRANSACCIÓN Y SU ACTIVIDAD

1. SANTIAGO SÁENZ S.A. es una sociedad anónima constituida en la provincia de Salta, que se dedica a la fabricación de productos químicos N.C.P. como actividad principal; y a la fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento; venta al por mayor y menor de materiales y productos de limpieza y a servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia¹. Sus accionistas son el Señor Santiago José Sáenz con el 40% y Ariel Fabián Sáenz con el 60% de la participación accionaria. La compañía no tiene sociedades controladas ni controlantes².

2. MATRIPLAST SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA, DE MANDATOS Y SERVICIOS (en adelante, “MATRIPLAST”) es una sociedad constituida en la provincia de Buenos Aires que se dedica a la fabricación de envases plásticos como principal actividad³.

II. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

3. La operación sujeta a consulta consiste, según lo informado, en la propuesta elaborada el 4 de junio del 2019, de parte de MATRIPLAST a SANTIAGO SÁENZ S.A. para adquirir acciones de LA FÁRMACO ARGENTINA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, “LA FÁRMACO”) por suscripción de acciones en oportunidad del aumento del capital social, mediante un aporte de USD 500.000 (quinientos mil dólares estadounidenses) en efectivo, conforme las siguientes pautas:

4. Las acciones que adquirirá por ese aporte, cuya suscripción se realizará en el acta de asamblea general extraordinaria que se convoque para este acto, y su integración se hará a las 72 horas de la suscripción de acciones, una vez obtenida la aprobación por la asamblea y previo trámite en la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”). Sin perjuicio de las estimaciones del valor de las acciones y el capital social del último cierre de ejercicio, se suscribirán acciones que conformen el 10% del capital social, en igualdad con el resto de los accionistas, y

por la diferencia entre valor suscrito y aporte efectivo se emitirá una prima que conformará una reserva especial para afectar al destino propuesto.

5. Se previó en cuanto al destino de los fondos que serían para el plan de restructuración edilicia de la fábrica, matricería, maquinarias y demás instalaciones de la planta fabril de la empresa sita en la localidad de Don Torcuato, partido de Tigre, capital de trabajo y otro que demande el giro y plan de negocios de “LA FÁRMACO”.

6. A su vez, las partes, se comprometieron a guardar confidencialidad y mantener absoluta reserva, así como no utilizar fuera del objeto del convenio, en beneficio propio o de terceros, cualquier tipo de información que tenga conocimiento como consecuencia de este. Las partes se comprometieron a tomar las medidas necesarias para que asesores y consultores asuman y mantengan la confidencialidad pactada, la que incluye confidencialidad respecto de la existencia del citado convenio.

7. Considerando que, acorde a lo informado, según la carta oferta para la adquisición de LA FÁRMACO de fecha 11 de septiembre del 2015, (siendo SANTIAGO SAENZ S.A. y el señor Ariel Fabián Saenz los compradores y las firmas ARGENTINA INVESTMENTS B.V., MIXHOLD B.V., ALBERTO CULVER INTERNATIONAL INC y ALBERTO SHARE HOLDINGS LLC las vendedoras) y el Compromiso de Desinversión suscriptos con la firma UNILEVER DE ARGENTINA S.A. (en adelante, “UNILEVER ARGENTINA”), entre otros, los accionistas de LA FÁRMACO entendieron que se establecieron obligaciones para los hoy accionistas con esta CNDC en caso de venta o cambios de control en la empresa.

8. A continuación, se transcribe el artículo 12 del mencionado Compromiso de Desinversión: “ARTÍCULO XII: COMPROMISOS DE LOS COMPRADORES. Sección 12.01 Compromiso de los Compradores posterior a la Compraventa. En virtud de los requerimientos existentes de la CNDC, en caso que se cumpla la Condición suspensiva, los Compradores se comprometen a cumplir con lo indicado en el Compromiso de Desinversión, en especial, a no vender su participación en la Compañía, ni a efectuar cambios de control ni directa ni indirectamente en la Compañía, dentro del período de 5 (cinco) años contados desde la Fecha de Cierre, sin la previa autorización de la Secretaría de Comercio Interior o el organismo que en el futuro la reemplace en sus funciones, en un todo de acuerdo con el Compromiso de Desinversión (el “Compromiso CNDC de los Compradores”).”

9. El presentante entiende que el aumento de capital, en este caso, no es considerado venta o cambio de control alguno según las previsiones de la Ley N.º 27.442, sino la posibilidad de financiamiento, fondeo y posibilidad de cumplir con los compromisos comerciales y poder finalmente producir; que el aportante o el suscriptor de acciones no es una firma dominante o del sector de competencia, competidora o que puedan generar concentración, absorción, control o algún tipo de acción contraria a lo establecido en la mencionada ley.

III. PROCEDIMIENTO

10. El día 10 de octubre de 2019, se presentó ARIEL FABIÁN SÁENZ (CUIT N.º 20-20125197-5) por su propio derecho y en su carácter de Presidente de la sociedad LA FÁRMACO, constituyendo domicilio en la calle Paraguay 1365 piso 4 dpto 29, C.A.B.A., ante esta CNDC, a fin de requerir una consulta respecto de la obligación de notificar una operación de compraventa de acciones, en el marco de la concentración económica en marras, en vistas al compromiso asumido por los compradores en el artículo 12 arriba mencionado.

11. Con fechas 28 de noviembre, 2 y 5 de diciembre del 2019 esta CNDC se presentó en el domicilio constituido por el presentante para notificar la providencia PV-2019-102838514-APN-CNDC#MPYT en donde se le realizaron distintos requerimientos tanto formales como de contenido, con el fin de recabar toda la información necesaria para dictaminar, a saber: (i) acreditar la representación de LA FÁRMACO; (ii) adjuntar la propuesta de la firma MATRIPLAST; (iii) los estados contables legalizados, el acuerdo de accionistas y el estatuto societario de LA FÁRMACO. En sendas visitas no se logró respuesta, al no encontrarse nadie presente. En la visita del 28 de noviembre de 2019 se dejó la cédula en la

puerta del domicilio.

12. A los 21 días del mes de enero del 2020, esta CNDC se hizo nuevamente presente en el domicilio constituido y la providencia fue recibida según lo que consta en el expediente en marras.

13. Con fecha 28 de febrero del 2020 se hizo presente en esta CNDC el Señor MARCELO ARIEL GIROLA MARTINI (CUIT: 23-23753227-9) quien dijo ser escribano y autorizado según acta de asamblea de fecha 4 de junio del 2019 de la sociedad LA FÁRMACO, que acompañó, y estableció que: LA FARMACO mantiene la composición accionaria denunciada en el expediente principal; a la brevedad presentarían la propuesta de MATRIPLAST; presentarían el último ejercicio económico cerrado el 30/09/2019 y que los antecedentes estatutarios obran en el expediente principal, ya que no han cambiado; Manifestó que acercarán la documental faltante a la brevedad.

14. Esa presentación fue recibida mediante providencia PV-2020-14317874-APN-CNDC#MDP en donde se otorgó una prórroga de 10 días para que presenten toda la documentación solicitada oportunamente, haciendo saber a las partes que, sin perjuicio de lo dispuesto por la Resolución SDCyC N.º 40/2001 (B.O. 22/02/01) se producirá la caducidad del procedimiento cuando los notificantes no realicen actos idóneos para impulsarlo en el término de 30 días. Esta providencia fue debidamente notificada el 5 de marzo del 2020.

15. El 12 de noviembre del 2020 se reiteró nuevamente en el domicilio constituido la solicitud de información. El 1º de diciembre del 2020 se presentó en esta CNDC el Dr. Eugenio Artese en representación de Ariel Fabián Sáenz y afirmó que recibieron un reiteratorio incompleto ya que no se había adjuntado la providencia que se reiteraba. El 9 de diciembre del 2020 se notificó en el domicilio constituido la providencia en donde informamos que la providencia PV-2020-77695307-APN-DNCE#CNDC cursada el 16 de noviembre del 2020 hacía referencia a la providencia PV-2019-102838514-APNCNDC#MPYT de fecha 19 de noviembre del 2019, notificada el 28 de noviembre del 2019, que ya fue parcialmente contestada el 28 de febrero del 2020 por el Sr. Marcelo Ariel Girola Martini, a quien se le concedió una prórroga de diez días para presentar la totalidad de lo requerido. Sin perjuicio de ello, se acompañó con fecha 9 de diciembre del 2020 una copia simple de la providencia en cuestión.

16. El 17 de diciembre del 2020 el Dr. Eugenio Artese se dirigió a esta CNDC mediante correo electrónico y afirmó que no habían recibido novedades con relación al tema del asunto y que quedaban a la espera de nuestra urgente respuesta a fines de acompañar la documentación solicitada.

17. Esta CNDC contestó mediante correo electrónico que la providencia dictada fue notificada en el domicilio constituido con fecha 9 de diciembre del 2020.

IV. ANÁLISIS

18. La Resolución N.º 9 del 8 de febrero del 2013 del entonces SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del anterior MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS correspondiente al Dictamen N.º 977 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA establece que la operación por medio de la cual ACE MERGER INC se fusiona con la firma ALBERTO-CULVER COMPANY, adquiriendo de esta manera las firmas UNILEVER N.V. y UNILEVER PLC el control indirecto de esta última compañía, se debe subordinar al cumplimiento irrevocable del compromiso de desinversión presentado por las firmas CONOPCO INC, ACE MERGER INC y UNILEVER DE ARGENTINA S.A. anexada a dicho Dictamen.

19. Mediante Resolución N.º 42 del 22 de marzo del 2016 del entonces SECRETARIO DE COMERCIO del EX-MINISTERIO DE PRODUCCIÓN donde se recepta el Dictamen N.º 1202 del 22 de diciembre del 2015 de la CNDC, se tiene por aprobado el compromiso de desinversión mencionado y aprueba el Contrato de Compraventa de fecha 11 de septiembre del 2015 suscripto entre la firma SANTIAGO SAENZ S.A. y el señor Ariel Fabián Saenz como los compradores y las firmas ARGENTINA INVESTMENTS B.V., MIXHOLD B.V., ALBERTO CULVER INTERNATIONAL INC y ALBERTO SHARE HOLDINGS LLC como las vendedoras, en concordancia a lo establecido

en el artículo 6 del anexo I de la Resolución N.º 9 del 8 de febrero del 2013, mencionada más arriba. Mediante dicho contrato, los compradores adquirieron: (a) el 100% de las acciones representativas del 100% del capital social y votos de LA FARMACO ARGENTINA I y CSA, de titularidad de ARGENTINA INVESTMENTS BV y MIXHOLD BV; b) el 100% de las cuotas representativas del 100% del capital social y votos de SANTA MARIA Y BELLORA SRL de titularidad de ALBERTO CULVER INTERNATIONAL INC y ALBERTO SHARE HOLDING LLC; y (c) la cesión de los registros de la marca VO5 en la Argentina por ALBERTO CULVER INTERNATIONAL INC a favor de SANTA MARIA Y BELLORA SRL.

20. La fecha de cierre es aquella que figura en el instrumento donde las partes concluyen formalmente la transacción. En este caso, sería la fecha de aceptación de la Carta Oferta SPA 01/2015 enviada el 11 de septiembre del 2015 por parte de SANTIAGO SÁENZ S.A. y ARIEL FABIÁN SÁENZ; aceptada por parte de los representantes de ARGENTINA INVESTMENTS BV, MIXHOLD BV y ALBERTO CULVER INTERNATIONAL INC y ALBERTO SHARE HOLDINGS LLC el 11 de septiembre del 2015⁴. Es decir, recién el 11 de septiembre del 2020 se cumplió el período de cinco (5) años del Compromiso de los compradores mencionado en el párrafo superior.

21. Acorde a esto, los actuales accionistas de LA FARMACO entendieron que debían consultar por la propuesta elaborada el 4 de junio del 2019, de parte de MATRIPLAST a SANTIAGO SÁENZ S.A. para adquirir acciones de LA FÁRMACO por suscripción de acciones, en los términos más arriba mencionados, ya que podría significar un cambio de control.

22. Por otro lado, esta CNDC entiende que la propuesta de MATRIPLAST para adquirir acciones de LA FARMACO podría entenderse como un posible cambio de control, por lo que se realizó un pedido de información que fue parcialmente contestado, solicitando el presentante una prórroga que le fue otorgada. Luego de varias presentaciones incompletas desde noviembre del 2019, esta CNDC no cuenta con la información necesaria para dictaminar como corresponde sobre la operación en cuestión.

23. A su vez, se encuentra ampliamente vencido el plazo para que ambos presentantes traigan la documentación faltante para hacer el análisis correspondiente de la operación, siendo que la información y documentación presentada es muy escasa.

24. Pese a los requerimientos efectuados por parte de la CNDC, el consultante no suministró la información ni documentación requerida en tiempo y forma, ni brindó las razones debidamente fundadas para no hacerlo.

25. Por lo que, habiendo transcurrido desde las notificaciones de los requerimientos efectuados holgadamente el tiempo dispuesto por la Resolución SDCyC N.º 40/2001 (B.O. 22/02/01) en su apartado VI referido a la demora en la presentación de la información, que establece que se producirá la caducidad del procedimiento cuando los notificantes no realicen actos idóneos para impulsarlo en el término de TREINTA (30) días.

26. Que, resuelto lo anterior, es conveniente iniciar una Diligencia Preliminar a fin de determinar si la operación objeto de la presente consulta encuadra en los términos de la Ley N.º 27.442 y si se encuentra sujeta la notificación obligatoria dispuesta por el artículo 9º de dicha ley.

V. CONCLUSIÓN

27. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO: (a) Caducar la presentación originada en el marco del expediente EX-2020-58337354- - APN-DGD#MDP del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, caratulado “CONOPCO INC., ACE MERGER Y OTRO S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”, en virtud de lo dispuesto por la Resolución SDCyC N.º 40/2001 (B.O. 22/02/01) en su apartado VI; y (b) Disponer la apertura de una Diligencia Preliminar a fin de determinar si la operación objeto de la presente consulta encuadra en los términos de la Ley N.º 27.442 y si se encuentra

sujeta la notificación obligatoria dispuesta por el artículo 9° de dicha ley.

1 Información extraída de CUIT ONLINE.

2 Información extraída del Dictamen N.º 1202 del 22 de diciembre del 2015, receptado por la Resolución 42 del 22 de marzo del 2016 del ex-Secretario de Comercio del ex- Ministerio de Producción.

3 Información extraída de CUIT ONLINE.

4 V. página 433 a 473 del Cuerpo 8, número de Orden 9 del expediente electrónico.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.29 19:29:52 -03:00

Guillermo Marcelo Perez Vacchini
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.30 15:10:40 -03:00

Balbina Maria Griffa Diaz
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.30 15:24:12 -03:00

Pablo Lepere
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.30 15:40:09 -03:00

Rodrigo Luchinsky
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia